

Уголовная ответственность в ИТ

1. **Статья 272 — Неправомерный доступ к компьютерной информации.** * Это «база». Если вы зашли в чужую систему без разрешения и это привело к копированию, удалению или блокировке данных — это состав преступления.
2. **Статья 273 — Создание, использование и распространение вредоносных программ.** * Важно: под «вредоносными» понимаются программы, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения или блокирования информации. Даже «безобидный» скрипт для автоматического сбора данных может быть признан таковым, если он обходит защиту.
3. **Статья 274.1 — Воздействие на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).** * **Актуально в 2026 году:** С марта 2026 года ответственность по этой статье была конкретизирована. Теперь даже за нарушение правил эксплуатации систем, относящихся к КИИ (например, в медицине, энергетике или связи), если это повлекло сбой, можно получить реальный срок.
4. **Статья 146 — Нарушение авторских и смежных прав.** * Касается кражи кода или использования чужих программных продуктов в коммерческих целях без лицензии. В 2026 году суммы компенсаций и пороги ущерба были пересмотрены в сторону увеличения.
5. **Статья 159.6 — Мошенничество в сфере компьютерной информации.** * Хищение чужого имущества путем вмешательства в работу ИТ-систем.

Новеллы законодательства 2025–2026

На основе последних изменений (ФЗ от 31.07.2025 № 282-ФЗ), которые вступили в полную силу к 2026 году:

- **Новые статьи (274.3 – 274.5):** Введена ответственность за незаконное использование SIM-боксов и виртуальных АТС, а также за **организацию продажи аккаунтов** и данных для авторизации, если это делается в корыстных целях.
- **Отягчающее обстоятельство:** Теперь использование **VPN-сервисов** или других средств обхода блокировок при совершении преступления официально признается отягчающим обстоятельством.
- **Защита «белых хакеров»:** Появились уточнения, позволяющие освобождать от ответственности специалистов по ИБ (пентестеров), если они действовали в рамках контракта и способствовали раскрытию уязвимостей, но случайно заделали смежные системы.

Дополнительные полезные ресурсы

Для более глубокого погружения и выполнения задания рекомендую использовать эти актуальные на 2026 год источники:

1. **Pravo.gov.ru** — официальный портал, где можно найти текст УК РФ со всеми самыми свежими правками 2025–2026 годов.
2. **Zakon.ru** — ведущая площадка для юридических дискуссий. Ищите по тегам «Цифровое право» и «ИТ-споры» — там часто разбирают свежие приговоры по «хакерским» статьям.

3. **КонсультантПлюс (раздел Обзоры)** — они регулярно выпускают подборки «Изменения в УК РФ для ИТ-специалистов».
4. **Moscow Digital School** — блог о цифровом праве, где сложные юридические нормы объясняют на языке разработчиков и менеджеров продуктов.